

מסורת הש"ס

א) יצמות כה. קח,
ב) לקמן עתה. ג) ולקמן
גכ: א. ד) שם, ט) שם,
ו) ונעיל כה. לקמן גכ: א.
ז) לעיל כה. וצחם ג:,
ח) וצחם שם. ט) עירובין
יג. סוטה כ: וצחם גה.
י) ונעיל כה: א. יא) ונעיל
כג: א. יב) ודגדס כד:
יג) ונע"ב, יד) רב ספרא
ור' חנינא פל"ל רש"י,

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ובי פסית בר
וא"ת שליח. עיין שו"ת
משנ"ץ ח"א סימן
נבאריכות:

מוסף רש"י

לא חזרה שליחות אצל
בעל. שליח שחזר ועשה
שליח נמי שנשתלם לו ניתק
משליחות הראשון עד שלא
היה לו שעות לחזור אצל
שולחו ולומר עשיתי
שליחותך ושליחות שאינה
ראויה לחזור ולהגיד אינה
שליחות. (דקטון גכ:).
בביון
דבעל.
קלטיו בעיניה שאינה
מקבלתו בענמה, דליתו כי
עבדא לקבל מיד הבעל
אין כחן חשש בביון. דהא
ידע ולא קפיד (דקטון טכ:).
משום חצרה הבאה
לאחר מיכן. לאחר שנתן
לה הבעל הגט בחצר של
אחרים. קנאמו, דהואיל לא
גיטא היה דבעינן ונתן
בירה לו בחצרה דלחמבעי
מיד, ויה שבעה שנתן לא
היה הערש שלה וגזרין
שלא יקבל שליח האשה
מיד שליח בעלה משום
דדמי להא שקדם הבעל
ומסרו ליד שליח ואחר כך
עשהה היה שליח לקבל,
ואתו כח לממר חצר היה
שליח הבעל וכשקנאמו היה
נעשה הערש ענמו שלוחה
(שם ובניין"ז לעיל כא).
הדרן עלך המביא שני
כל גט שנכתב שלא נאס
לשום אשה. שלא נאס
האשה האתא, שנכתב לשום
אחת ששמה כעס וז,
פסול. דכמיא ומכא
לשמה (נבוה"ט ב:). קול
סופרים מקריין. א"ר
התלמידים שמלמדין אותן
לכתוב טופסין גיטין (שם).
מצאו בן עירי. ששמו
כשמו והוא מאתו העיר,
ואמר לו שמי כשמן
וכי'. ונני עיר אחת
לחננו ובגט זה ראוי ל',
מיניה לי ואגרס בו את
אשתי. פסול לה לגרש בו,
דדשיקן לה לשמה. דכמיא
וכתב לה ספר כריכות
(סוטה כ:).

מוסף תוספות

א. והכא לא נגמר
השליחות עד שהיא תעשה
שליחות של עצמה. מוס'
ההל"ש ועי' שטי"ק.
ב. דדבר פשוט שאינו
כלום דמה שייכות יש לו
בחצר חברי. ריטוי קרקשק.
ג. הרי הבעל עשה החצר
שליח להוליד את הגט,
והיא כשקנאמו עשאתו

שליח לקבלו, ואני לאכשורי מהאי
טעמא ושלא כדן דחצר לאו משום
שליחות אתרבאי אלא משום ידה
וההיא שעתא דנתינה
לאו ידה הוא. שטי"ק. ובענין זה
אין האשה מתגרשת כיון שיד
האחר באמצע. מוס' ההל"ש.
T. גידרה. מוס' ההל"ש. ה. א"ל לא
ידענא לה. רשב"א. ו. ואיזו
(וליחביה) ניהלה. רשב"א. ז.
דכי אתא אבא בר מניומי
ניתביה לי' וליחבי' ניהלה.
רשב"א. ח. והכא
נמי מאי שמי. רשב"א. ט.
ואתא נפקא לן מינה בחני
תרי לישני. מוס' ההל"ש. י.
שהיא עושה שליח שלא בפני
ביד. מוס' ההל"ש.
יא. גבי המביא גט ממדבר"י
וחלה. מוס' ההל"ש. יב. כיון
שהיא מקבלתו מיד מידו. מוס'
ההל"ש.

יג. ויגרסיה הק' על מיוחס ופליג.

וממקום שצאם. כלומר הואיל ומינייהו גמרינן נגמור נמי להא דמה
הן כריכות לומר כו' ומדקתני בצרייתא מה להלן כריכות שיאמרו כו'
שמע מינה צחוזה לארץ עסקינן כצ"י: **ורב יוסף**. מאי דעמיה:
רישא וסיפא צחוזה לארץ. הכל כשרין להציא את הגט אוקימנא"י

בצוזה לארץ מדקתני סומא וסיפא
האשה עצמה כו"י^א) צחוזה לארץ דקתני
ובלצד שתהא כריכה לומר: **ומליעטא**.
אף הנשים כו' מוקי רב יוסף בארץ:
ככז ופה. כריכה לומר בפני נכתב.
ולצ"י לא אינטריך למיתני כתב ופה

דהכי משמע מה צין פה דגט לפה
דמיתה אלא שהכתב מוכיח עמו: **מני
מטא גט לידה**. במקום שקבלתו
במדינת היס: **איגרשה לה**. ואי
זעיא למיקליה לגט מגורשת היא
ואינה כריכה להציאו צפינינו אלא
לראיה צעלמא ולמה לה לומר בפני
נכתב הא לאו שליח היא: **סוף סוף
כי מטיא להסס איגרשה לה**. ע"י
קבלה ראשונה דתנאה צעלמא הוה
דלא תתגרש עד אותו מקום והרי
נתקיים התנאי ולאו שליח היא:
אסתייה אארעא. דהואיל שליח להולכה
עד התם וצמאי דשקלא ליה מו
מארעא הוא דמגרשה: הא דרצא לקמן
(עת:). **לא אמר כלום**. דבעינן ונתן י:
וכי מטית הסס הוי. את גופיך שליח
דיך לקצלה וקצלי מידך: **והא לא
חזרה שליחות אצל הבעל**. שליח לא
מיקרי אלא המשתלח מזה לזה שראוי
לחזור אצל שולחו ולומר עשיתי
שליחותך לחצרך וזו אינה ראויה
לחזור שהרי לא נשתלחה אלא לעצמה
ואח"כ נעשית היא בעל המעשה ובטל
השליחות קודם שתחזור: **שוי**. אינש
אחרינא שליח לקבלה דהשתא לא פסק
שליחותה מינה וראויה לחזור: **הניחא
למ"ד כו'**. לקמן בפרק התקבל (סג:).
וטעמייהו מפרשי הכא בסמוך: **טעמא
מאי**. תירוכלא הוא. טעמא מאי
אמר"י אין אשה עושה שליח לקבל
גיטה מיד שליח בעלה: **משום בביון
דבעל**. דסבור מצוה אותי שאין היא
עצמה מקבלתו הלכך לא ניחא ליה
שיהא שלוחו מוסר לשלוחה ואי מסר
לא הו גיטא דלאו להכי שדריהו
להאי. דשעלמא מיד הבעל עצמו כיון
דלחיו גופיה מסר לשליח אשתו הא
קא חזינן דלא קפיד אצל כל כמה דלא

חזינן אמרי' קפיד: **הכא בעל לא
קפיד**. שהרי כן ז'ה לה: **ומשום
חזרה הצאה לאחר מכאן**. דדמיין
להדדי כששורק גט לחצר חצירו ואחר
כך קנתה היא החצר הרי הוא עושה
את החצר שליח להוליד והיא כשקנאמו
עשאתו שליח לקצלה ואמי לאכשורי
מההיא טעמא ושלא כדיו הוא דחצר
לאו משום שליחות אתרביי אלא משום
ידה וההיא שעתא דנתינה לאו ידה
הוא: **שוי שליח**. אחרינא להולכה
כדי שתהא שליחותה חוזרת אצל

הבעל ולאחר זמן קבלי גיטין מיניה
בכל הגט (לקמן דף כט:). שהשליח

בל הגט. **קול סופרים**. כותבי
גיטין: **יתר מינן**. בגמרא^י

כגון שנתגרשה כאן בוראי שהיינו
מצריכים אותה להביאם בפנינו אבל
אחרי שהיא באה ממדינת הים ואומרת
בעלי גירשני בגט זה בפני עדי
מסירה נאמנת מקי"ז שנאמנת לומר
מת בעלי כדאמרן לעיל אבל אם היא
גט בידם אינן נאמנות אף היא נמי
בלא גיטה בידה אינה נאמנת עיין
לקמן בפרק המגרש: **סליק ברא
בא**
גט שנכתב שלא לשם אשה פסול
כיצד היה עובר בשוק ושמע קול
הסופרים מקריין פלוני מגרש את
פלונית ממקום פלוני ואמר זה שמי
וזה שם אשתי פסול לגרש בו יתר

המביא גט פרק שני גיטין

כד.

והא לא חזרה שליחות כו'. שליח לא מיקרי אלא המשתלח מזה
לזה שראוי לחזור לשולחו לומר עשיתי שליחותך קודם שיעשה
שליח לאחרים^א ובקונטרס לא פירש כן: **הצדקה הבאה לאחר**
הגט בחצר חצרו ואין נראה דחצר
חצרו לא דמי לשליח להולכה^ב אלא
אומר ר"י שנתנו הבעל בחצר של
עצמו ומכרו לאחרים והאשה קנאמו
מאותו אחר^ג וא"ת למה לי למיינקט
משום חזרה הצאה לאחר מכאן הוה
ליה למימר^ד משום שליחות עצמה
שהבעל עשה שליח להולכה והאשה
תעשה אותו שליח עצמו שליח לקצלה
וכי האי גוונא לא מהני משום דלא
חזרה שליחות אצל הבעל ואומר ר"י
משום דאותו טעם שלא חזרה שליחות
אצל הבעל אינו צריך כל כך דליכא
דמספקא ליה לקמן בפרק התקבל
(דף סג:). וז"ע דלמאי לא משגי
הכא כגון דשוייה אייה שליח מעיקרא
והדר שוי איהו שליח דליכא למיגור
משום חזרה הצאה לאחר מיכן
כדלמנר בפרק התקבל (שם):
ובי מטית התם שוי שליח להולכה.
^ו וא"ת שליח שלא ניתן לגירושין
הוא ולא מצי משוי שליח כדלמנר צ"ל
כל הגט (לקמן דף כט:). גבי ההוא
דשדר גיטא לדצימיה^ה ואמר ליה יהציב
לאצא צר מניומי^ו אחא ולא אשכחיה
ימיצי רצי יצחק ור' חנינא ור' אבהו
אמרו ליה מסור מינך קמן' אמר להו
י' רב ספרא והא שליח שלא ניתן
לגירושין הוא^ז וי"ל דהתם פריך שפיר
שנתן לה גיטה נגמרתי אין לו
לעשות אלא כעו שאמר לו הבעל
ליטנו לאצא צר מניומי אצל הכא הרי
הבעל ז'ה לה לעשות שליח להולכה:
אימר קמי בי דינא בפני נכתב.
קמא תימה מה לי היא

ומה לי צית דין ואמאי קאמר ואצ"ט^ח
ושמא לשון זה חלוק מלשון ראשון
דבלישנא קמא' אינה אומרת בפני
נכתב אלא בשעה שתקבלנו אע"ג
דצפ' כל הגט (לקמן דף כט:). ^ט וכל
דוכתא משמע שזריך לומר בשעה
שהגט יוצא מיד השליח שמא הכא^י
שיטתה לומר בשעת גירושין עתיף טפ"י^י:

הדרן עלך המביא שני

כל הגט. **ושמע קול סופרים**
מקריין כו'. בסופרים העשויים
להתלמד עסקינן כדלמרינן בגמרא
ואפי' למ"ד בפרק קמא דעירובין
(דף יג:). דמגילת סוטה מוחקין לה
מן התורה אע"ג דבעינן לשמה
ותורה להתלמד עבידא כדלמנר התם
לעינן גט מודה דמפרשינן צפ' שני
(לעיל דף כ:). וספר תורה נמי פסלינן
צפ' שני: **י"תר מיכן כתב לגרש**
את אשתו כו'. בגמ' מפרש לא זה
שנכתב שלא לשם גירושין אלא אף
זה שנכתב לשם גירושין להכי תנא יתר

מיכן וא"ת והכי ש"ך למיתני הכא יתר מיכן כיון דמהאי נמי לא הוה שמעינן

בצמיימתא

בצית דין ואומר לפניהם צפני נכתב
וצפני נחתם: **הדרן עלך המביא שני**

כגון שנתגרשה כאן בוראי שהיינו
מצריכים אותה להביאם בפנינו אבל
אחרי שהיא באה ממדינת הים ואומרת
בעלי גירשני בגט זה בפני עדי
מסירה נאמנת מקי"ז שנאמנת לומר
מת בעלי כדאמרן לעיל אבל אם היא
גט בידם אינן נאמנות אף היא נמי
בלא גיטה בידה אינה נאמנת עיין
לקמן בפרק המגרש: **סליק ברא
בא**
גט שנכתב שלא לשם אשה פסול
כיצד היה עובר בשוק ושמע קול
הסופרים מקריין פלוני מגרש את
פלונית ממקום פלוני ואמר זה שמי
וזה שם אשתי פסול לגרש כתב אשתו
ונמלך

עין משפט ור מצה

צב א מיי פ"א מהל'
גירושין הלה יב
סמג עשין ג טוש"ע אה"ע
פי' קלט סעי' א':

ק ב מיי שם פ"ו הלכה
ט סמג שם טוש"ע שם
סימן קמא סעיף א':
קא ג מיי שם פ"ו הלכ"ג
סמג שם טוש"ע
אה"ע סימן קמא סעיף יג:
א ד מיי שם פ"ג הלכ"א
סמג שם טוש"ע שם
סימן קלא סעיף א':
ב ה מיי שם ה' ג
טוש"ע שם סעיף ב':

פסקי ר"ד

וממקום שבאת מה הן
צריכות לומר בפני נכתב
ובפני נחתם אף היא
צריכה שתאמר בפני
נכתב ובפני נחתם: והאשה
עצמה מביאה גיטה ובלבד
שתהא צ"ל בפני נכתב
ובפני נחתם: ומתנה מכי
מטי גיטא לידה מיגרשה
לא פי' הלא אתא מאמין
את האשה בביטא מקי"ז
שהיא נאמנת לומר מת
בעלי א"כ כשאומרת נמי
האשה בעלי גירשני בגט
זה תאמן מקי"ז שהרי
כשאומרת בפני נכתב
ובפני נחתם למה אתה
מאמינה ואיך מצריכה
לעדים שיקיימוהו [וע"כ]
חומת בקי"ז זה א"כ
הנאמנות עליה היא ומה
צורך שחכמינו שתאמרו
בפני נכתב ובפני נחתם
וכי שליח היא [הא] משעה
שנתן לה גיטה נגמרתי אין
לו והיא נאמנת בדבר זה
לומר בעלי נתנו לי מקי"ז
ומה צורך שתאמר בפני
נכתב ובפני נחתם אם אינך
מאמינה לומר ביטלי נתנו
לי אלא קמחימנא לומר
בפני נכתב ובפני נחתם
וכיון שחכמינו האמינוה
בקי"ז א"כ נאמנת לומר
בעלי נתנו לי והיום ומחר
אני אומרת לומר ביטלי
נתנו לי משנתי' ביה שכן
היא נאמנת בעצמה כאילו היו
שנים שהביא גיטה ואמרו
שהבעל נתנו לנו שהן
נאמנים ושוב אין הבעל
יכול לעיברי כדאמרי' לעיל
(טו:). גם האשה היא
נאמנת לומר בעלי
גרשני בזה ומה צורך
שתאמר בפני נכתב ובפני
נחתם. ואסיקנא כגון דא"ל
הוי שליח להולכה עד
דמטית לב"ד של פלוני
וכי מטית להתם שוי
שליח להולכה בפני אותו
ביד וקבלי גיטך מיניה
שליח וליחביה ניהליך
ומכאן מוכח כי כל
אשה הבאה ומביאה גיטה
עדי ואומרת בעלי גירשני
ביה שהיא נאמנת אע"פ
שידענו שהיתה א"א ואין
אנו צריכין שתביא ראיה
בפנינו בפני נמי נתנו לה או
לקיים עדי הגט אלא היא
נאמנת לומר נתנו לי בפני
מסירה אבל אמרה
בעלי נתנו לי בניי לבינו
אינו כלום הדלכה כו'
אלעזר דאמר עדי מסירה
כרתי ואם היו עדי בעיר

כגון שנתגרשה כאן בוראי שהיא
אבל אחרי שהיא באה ממדינת הים
ואומרת בעלי גירשני בגט זה בפני
עדי מסירה נאמנת מקי"ז שנאמנת
לומר מת בעלי כדאמרן לעיל אבל אם
היא גט בידם אינן נאמנות אף היא
נמי בלא גיטה בידה אינה נאמנת
עיין לקמן בפרק המגרש: **סליק ברא
בא**
גט שנכתב שלא לשם אשה פסול
כיצד היה עובר בשוק ושמע קול
הסופרים מקריין פלוני מגרש את
פלונית ממקום פלוני ואמר זה שמי
וזה שם אשתי פסול לגרש כתב אשתו
ונמלך